

א) וְעַל דָּף גַּל: 15: ב"מ מג. פסחים לג.], ב"מ סג.], א שם נה"ו. ד) וְלִקְמֹן קט.], ט) וְעַי מוֹס' לִקְמֹן קד: ד"ה חוּד.], ו ב"מ נד: וועי' לִקְמֹן קד: מוֹס' ד"ה נתן.], ז) וְשִׁירָה לַעֲמֹד הקוד'.], ח) וְד"ה דֹאמֶר, ט) וְיָלַל בְּשׁוֹמֵעַ עֲלָמוֹ, י) וְשֹׁמֵעַ עַל הַשְׁמִי כִסֵּף וְאֲחִיכ הוֹדָה עַל פְּרוּטָה יתר על הפרוטה שהודה ככר א"י איירי שטענו ב' כסף והודה הכל וכפר פרוטה אחת ומשבע אח"כ על הפרוטה שספר. העתק ממחזור גרסאות,



הגהות הב"ח

א) במשנה אחריו אפילו למד:



מוסף רש"י

ופגמאי בעלמא. לשון שימור, כלדם שחלה ממונו כלדם חשוב כדי שלא יגלוהו היינו ירבחות (ספ.]. עושין אמנה בפירות. נותנין מעות בלחמה כשער של עשוי שאלף בשוק על מנת לקבל פירות אפילו יוקירו חטין, ואין עושין אמנה בדמים. לפסוק על הפירות כדי לקבל דמים לכשיקרו, דכיון דחוי ייכי חוי שקיל מחוי כרבימא (ב"מ סג.]. וליכנו אחריז אפילו למדי. אם הודה שנשבע לשקר, דלא הו"א ליה כפרה עד שיחזירו לידו ממש ולא לשלוח, כדמצי (במדבר ה) ונתן לאשר אסם לו (ב"מ נה.], נתן לו את הקרן. לאחר שנשבע והודה ומחייב קרן וחומש, ונשבע לו על החומש. שחזר וכפר את החומש ואמר נתמיו לך ושבע והודה (שם נד.].



רבינו חננאל

מתני'. הגזול את חבריו שוה פרוטה וכול'. דייקתן מתניתין דקתני ונשבע, דוקא נשבע הוא דבעי לאמטייה בתריה, אפילו למד, אבל לא נשבע לא.

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

אין כופין אם המוכר. לחזור ולכתוב שטר מכירה אחר ללוקח שהיה לו להתנות ולהודיעו כתוב שטרי בשם ריש גלותא שאם יאלו עסיקין ארצה להם שהוא של ריש גלותא וכתוב לי שטר אחר בשמי שלא יצאו היום או למחר יורשי ראש גולה למצועה ממני: **ופגמאי בעלמא הוא דנעניא**. כלומר להללה נכתובתי. פגמאי לשון חזק וחדירו בהאשה [שלוס] ציבמות (דף קטו:) לפגמאי שצקיה גבי מלא כלו וכתוב עליו קו"ף קרבן מ"ם מעשר תי"ו תרומה: **עניינא**. תנאי: **דאמר לנו לוקח לספדי קמי מוכר חוו כו'**. ובהדי מוכר גופיה לא אחמי: **אמינא שטרא אחרינא מהיאל כו'**. אני הייתי סובר שאתה אומר לעדים נעניא דנכתוב לי שטרא אחרינא ריש גלותא: **וצניה מרוטא דכיתנא**. על מנת לימן דמיהן שהן לוקמין לרב כהנא: **לא תשקול**. משום רצית: **כמאלן כבני מערבא**. בתמיה. כלומר דלמרינן מי הודיען ללוקמין שיקנו מעומיהן לרב כהנא לפיכך לא וזה כהן: **אטו**. מאי איכפת לן בהקנאתן וכי רב כהנא עתיד ליטול מעות היה ויטול רצית שנתן לו ד' ויטול ח' והלא פשתנה היה נוטל וכל מקום שהיה שם שלו היה ואלו שמכרוהו גולוהו מניה ומשלמים כל דמיו ציורק כשעת הגזילה ובשעת הגזילה כבר הוקר: **אמנה הוא**. שנתן להם מעות בלחמה ולא היה להם פשתן כשקבלו דמים והמתנו עמו כשער הוול לימן לו כל השנה בשער זה דמתן (ב"מ דף עב:) ילא השער פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה: **ורב**. דלסר ליה למשקל חווי: **לטעמיה דא"ר**. בלחזרו נשך (ב"מ סג.]. עושין אמנה לימן מעות על השער פירות ששער היוקר: **ואין עושין אמנה בדמים**. כשנא לשער היוקר לקבל פירותיו אסור לימן לו מוכר דמים של עכשיו דמיחוי כרצית דהייב ליה תרמי סלעים ושקיל ארבע: **בתנא' ונשבע** לו. על שקר והודה: **ויוליכנו אחריו אפילו למדי**. דאין לו כפרה עד שיחזיר לנגזל עמלו דכתיב לאשר הוא לו וגו' (ויקרא ה) וגבי נשבע לשקר כתיב: **לא יסן לא לנגז**. של נגזל להוליכו לנגזל שאם יאנסוהו חייב להחזיר דלא הוי השצה עד דמטי לידיה כדלמרון: **לשליח צ"ד**. תקנתא הוא דעבוד רבנן מפני תקנת השבים שלא נחייב לזה להוציא

מנה בהוצאת הדרך: **ואם מה**. נגזל יחזיר גזלן ליורשיו דנגזל: **ולא יסן** לו **אם החומש**. או שמחל לו נגזל על הקרן לאחר שהודה לו ולא מחל לו על החומש או שמחל לו על זה ועל זה כו': **יסן** לו **אם הקרן**. לאחר שנשבע והודה ונתחייב קרן וחומש נשבע לו שצועה שניה על החומש שנתנו לו והודה: הרי

נראה חדא דלישנא לא משמע הכי דלמאי נקט שליח צ"ד הל"ל אם יש צ"ד שם נותן לצ"ד ועוד דלמר בגמ' (דף קד.) שליח צ"ד פסיקא ליה מילתא ל"ש עשאו נגזל ל"ש עשאו גזלן להוליך לנגזל ועוד דלמאי קאמר בגמ' דלא מיתקומא מתני' כו' טרפון והא בפרק המפקד (ב"מ דף לו: ושם) פריך אמילתא דר' טרפון ושקלי ליה כוליה ואולי ומשני תני ויניח וע"כ ביד בית דין קאמר כי הא דר' אלעזר בר לרזק דמסיק אליבא דר' טרפון ועוד בגמ' אמאי אינטריך לחתוי דרבי אלעזר ממתניתין ה"מ לחתויי ע"כ נראה דמתני' איירי לענין אחריות הדרך דמיפטר כשיתן לשליח צ"ד ויש לו כפרה מיד ואין לריך לו להמתין עד שיגיע ליד הנגזל כיון שקבלו שליח צ"ד אכל בתקנתא זו לא איירי מתניתין כלל: **ואם** מת יחזיר לבניו. נראה דלמא לאשמועינן דלפילו ליורשים יוליך למדי א"ר אחא למימר דאין חילוק בין שהנגזל קיים בין שהוא מת לענין קרן חומש ואשם כי היכי דיש חילוק בגזלן בין הוא לבניו דבניו אין משלמין חומש על גזל אציהם קמ"ל דלענין נגזל אין חילוק:

קג.

בגזן דאודעינהו דדידיה ואודעינהו נמי לסהרי. תימה אם כן אמאי לריך לדחוק את ריש גלותא שיכתוב לו שטר יכתבו לו עדים כיון שידעין שהוא קונה לעמלו וי"ל כגון דלא צעו עדים למיכתב ליה שטרא אחרינא: **יהב** זווי **אביתנא**. השתא ס"ד דאיירי דמשך נמי ופקדון בעלמא הוא דהוי גציה: **כמאלן כבני מערבא דאמרי מי הודיעו לבועל חטין כו'**. כלומר ומשום הכי אי לאו דלודעיה ללוקח כי קמצינ דהאי כיתנא דכהנא הוא נמצא דכהנא לא קני להנהו מעות דאינהו לאו אדעתא דהכי יצבו ליה מעותיו ואי שקיל כהנא מידי דמרוומייהו ה"ל כאלו מדידו יצבו ליה ומחוי כרצית: **התם אמנה הוא**. פי' בקונטרס שנתן להם המעות בלחמה ולא היה להם פשתן כשקבלו המעות וקשה דאם כן היכי מסיק רב לטעמיה והא בכה"ג אפילו רבי ינאי מודה דלסור לקבל המעות כיון שלא היה לו פירות בלחמה שעה שהוא פוסק עמו דהא דלמר ר' ינאי מה לי לו פירות בלחמה שעה שהוא פוסק עמו ורב אפילו בכה"ג אסור לקבל מעות אלא פירות דוקא דהא בפרק לחזרו נשך (ב"מ דף קג. ושם^א) מיימי דרבי ינאי אצרייתא דרבי אושעיא דהיה נושא בחזירו מנה והלך על גורנו ואמר לו תן לי מעות שאני רוצה ליקח כהן חטין אמר ליה חטין יש לי כו' עד וכולן יש לו מותר אין לו אסור וקאמר התם ש"מ אימא לר' ינאי דלמר מה לי הן מה לי דמיהן משמע דר' ינאי דוקא כי יש לו מותר ובכה"ג פליג רב ומיהו יש ליישב פי' הקונטרס דהתם דוקא דאיירי בהלואה לא שרי רבי ינאי אלא כשיש לו פירות דוקא אבל וצני אמר התם דפוסקין על שער שנשוק אפילו אין לו והיינו אמנה בפירות ומה שפירש בקונטרס [התם] דרבי ינאי מתיר דמיהן שאין מעות ממש אלא דוקא פירות דומיא דההיא דצרייתא יין דמי חטים וכן יין דמי שמן שמן דמי יין דלא מחוי כרצית אבל מעות אסור אין נראה דהכא בשמעמין מוכחא דלפילו חוי מותר לקבל ולהלכה כרבי ינאי כדמוכח התם:

^אבשצועה עמלו מיחייב חומש כדמוכח בשילהי פירקין ובמס' שבעות (דף לו:) תנן נמי שצועת הפקדון נוהגת בלנשים ובנשים בפני צ"ד ושלא בפני צ"ד [מפני עמלון א"ר מייירי בטענו שמי כסף והודה לו שוה פרוטה^ב]: **אבל** נותן לִשְׁלִיחַ ב"ד. פי' הקונטרס מפני תקנת השבים שלא נחייבנו להוציא מנה בהוצאת הדרך משמע מתוך פירושו דנותנו לשליח צ"ד והוא שומרו צידו עד שיבא הנגזל ואין

נראה חדא דלישנא לא משמע הכי דלמאי נקט שליח צ"ד הל"ל אם יש צ"ד שם נותן לצ"ד ועוד דלמר בגמ' (דף קד.) שליח צ"ד פסיקא ליה מילתא ל"ש עשאו נגזל ל"ש עשאו גזלן להוליך לנגזל ועוד דלמאי קאמר בגמ' דלא מיתקומא מתני' כו' טרפון והא בפרק המפקד (ב"מ דף לו: ושם) פריך אמילתא דר' טרפון ושקלי ליה כוליה ואולי ומשני תני ויניח וע"כ ביד בית דין קאמר כי הא דר' אלעזר בר לרזק דמסיק אליבא דר' טרפון ועוד בגמ' אמאי אינטריך לחתוי דרבי אלעזר ממתניתין ה"מ לחתויי ע"כ נראה דמתני' איירי לענין אחריות הדרך דמיפטר כשיתן לשליח צ"ד ויש לו כפרה מיד ואין לריך לו להמתין עד שיגיע ליד הנגזל כיון שקבלו שליח צ"ד אכל בתקנתא זו לא איירי מתניתין כלל: **ואם** מת יחזיר לבניו. נראה דלמא לאשמועינן דלפילו ליורשים יוליך למדי א"ר אחא למימר דאין חילוק בין שהנגזל קיים בין שהוא מת לענין קרן חומש ואשם כי היכי דיש חילוק בגזלן בין הוא לבניו דבניו אין משלמין חומש על גזל אציהם קמ"ל דלענין נגזל אין חילוק:

מניח

עין משפט
נר מצוה

קב א מיי פ"ב מהלכות שולחן ושותפין הלכה ה סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סי' קפד סעיף ב:
קב ב טוש"ע י"ד סי' קעה סעיף ו:

קב ג מיי פ"ו מהלכות גזילה הלכה ט סמג עשין עב טוש"ע ח"מ סי' שסו סעיף א:

קב ד ה מיי שם הלכה י

קו ו מיי שם פ"ח הל"א

טוש"ע שם סעיף ד:

קז ז ח מיי שם פ"ו הל'

יא סמג שם טוש"ע

שם סעיף ג:

קח ט י מיי שם טוש"ע

שם סעיף ב: